

העותרת:

פלוגית

ע"י ב"כ עו"ד _____
שכתובתה _____
טלפון: _____ פקס: _____
דוא"ל: _____

- נ ג ד -

המשיב:

משרד הבריאות

ע"י פרקליטות מחוז ירושלים

תשובה לבקשה למחיקת עתירה ללא פסיקת הוצאות

בהמשך להחלטת בית המשפט הנכבד מיום ... מתכבדת העותרת להשיב לבקשת המשיב למחוק את העתירה ללא צו להוצאות.

1. בתמצית, ענייננו בעתירה שהוגשה לאחר שבמשך 3 חודשים המשיב לא ענה לבקשת העותרת שהוגשה לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 (להלן: "החוק"), חרף 3 תזכורות ששלחה ואף כי בהתאם לסעיף 7(ב) לחוק יש למסור את המידע בתוך 30 ימים.
2. בסופו של דבר מסר המשיב את המידע שבוע לפני המועד להגשת התגובה המקדמית לעתירה. כעת הוא מבקש למחוק את העתירה ללא צו להוצאות. את בקשתו ביסס המשיב על כך שהמידע נמסר; לא התקיים דיון ולא ניתן פסק דין; והעותרת יוצגה "פרו בוני".
3. משהעותרת קיבלה את המידע היא אינה מתנגדת למחיקת העתירה, אך בכפוף לחיוב המשיב בתשלום הוצאות.

יש לפסוק הוצאות אף שהעתירה נמחקה

4. בבג"ץ 111/10 אלף נ' שר האוצר נקבעו 3 מבחנים לפסיקת הוצאות כאשר עתירה נמחקה: הגשת העתירה הייתה מוצדקת, נעשה מיצוי הליכים ראוי והגשת העתירה היא שהובילה לקבלת הסעד. שלושת המבחנים מתקיימים בענייננו.
5. הגשת העתירה הייתה מוצדקת: כאמור, בהתאם לחוק נדרשת רשות ציבורית למסור תשובה לבקשת חופש מידע עד 30 ימים מיום קבלת הבקשה. העתירה הוגשה 3 חודשים אחרי הגשת הבקשה, כלומר חודשיים אחרי המועד בו היה המשיב אמור לענות לעותרת.
6. מיצוי הליכים ראוי: כמפורט בעתירה, העותרת הגישה את הבקשה באמצעות האתר (אסמכתא להגשה צורפה לעתירה וסומנה...), ושלחה בהמשך לכך 3 תזכורות נוספות (העתקי התזכורות צופו לעתירה וסומנו...).
7. הגשת העתירה הובילה לקבלת הסעד: אין לקבל את טענת המשיב כביכול הטיפול בבקשה החל לפני הגשת העתירה. ראשית, כיוון שבהתאם לסעיף 7(ב) לחוק, רשות ציבורית נדרשת לעדכן את מבקש המידע אם היא נזקקת לפרק זמן נוסף כשאינן באפשרותה למסור את המידע בתוך 30 ימים ואילו המשיב לא עשה כך. שנית, המשיב לא הציג בדל ראיה לכך שאיסוף המידע החל לפני הגשת העתירה (כדוגמת התכתבויות בין הגורמים הרלוונטיים). חזקה כי לו

היו בידי המשיב ראיות התומכות בכך הוא היה מציג אותן. מכאן עולה שרק הגשת העתירה גרמה למשיב לפעול בהתאם לחובתו.

8. בבג"ץ 66/17 **בית נ' משרד הבינוי** נקבע שיש לפסוק הוצאות גם אם עתירה נמחקה בשלבים מוקדמים, כאשר העתירה התייתרה כי המשיב פעל כפי שהתבקש: "אין ספק שהעתירה היא שהניעה את המשיב לפעולה. בהחלט יתכן, כי לולא הגשת העתירה, לא הייתה מתקבלת החלטה בעניין העותרים עד עצם היום הזה."

ייצוג "פרו בונו" אינו פוטר מפסיקת הוצאות

8. נסיון המשיב להבנות ממצוקתה הכלכלית של העותרת ולהפטר מחובתו לשלם הוצאות הוא בלתי הגון וממילא סותר את הפסיקה. בעת"מ 11-12-13 **גימל נ' משרד הגימלאים** נדחתה טענה שאין לפסוק הוצאות משום שהייצוג ניתן בחינם. בית המשפט ציין כי לבעלי דין הסובלים מעוני קשה לממש את זכות הגישה לערכאות "בין השאר בגלל קושי לגייס משאבים לצורך מיצוי הדין", ולכן מוצדק לפסוק הוצאות לא רק כדי לצמצם חסמי נגישות ולא רק כדי לתגמל עורכי דין שהעניקו סיוע משפטי כתרומה, אלא גם כדי לתמרץ את הרשויות שלא לזלזל בחובותיהן כלפי מעוטי יכולת מתוך הנחה שלא יתנו על כך את הדין.

9. אשר על כן מתבקש בית המשפט הנכבד לפסוק הוצאות לטובת העותרת באופן שישקף את העבודה שהושקעה בעתירה ואת מורת הרוח מהתנהלות המשיב אשר הביאה להגשת עתירה שהתייתרה במהרה, והגשתה הכבידה לא רק על העותרת אלא על המערכת כולה.

_____, עו"ד

ב"כ העותרת